



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 313/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. עמרם קרוב
2. שולמית קרוב
מרחוב נורדאו 51/14 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: דוד גלעד
רחוב גאולה 23 תל אביב

פסק דין

1. בדירת התובעים בבית ברחוב נורדאו 51 תל אביב קיימת בעיית רטיבות.
2. בין הצדדים התנהל הליך קודם בפני בתיק מספר 60/13 (להלן: "ההליך הקודם").
3. במסגרת ההליך הקודם מונה המהנדס ניר אנגל כמומחה מטעמי (בהתאם להסכם פשרה בין הצדדים) וההליך נסתיים בפסק דין מיום 24.06.13.
4. יוזכר כי על פי קביעת המומחה מקור הרטיבות בדירת התובעים הינו בשניים - דירת הנתבע והגג העליון שהינו רכוש משותף. בהתאם לפסק הדין חויב הנתבע לבצע תיקונים שונים בדירתו וכן לבצע, ביחד עם הנציגות, תיקון בדירת התובעים, לאחר שיושלמו התיקונים הנדרשים על ידי הנציגות. הנציגות לא צורפה כצד להליך הקודם.
5. במסגרת ההליך דנן מבקשים התובעים לשוב ולחייב את הנתבע לבצע בדירתו את העבודות שנקבעו בפסק הדין בהליך הקודם, בשל העובדה כי ליקויי הרטיבות עודם מתמשכים. לטענת התובעים בחר הנתבע לבצע חלופה זולה מבין אלו שנקבעו בפסק הדין וזו לא צלחה.
6. הנתבע טוען כי מדובר, למעשה, בתובענה לפי פקודת הביזיון, שאיננה מצויה בסמכות המפקח, כי קיים מעשה בי-דין בשל פסק הדין בהליך הקודם וכי מדובר בתובענה טרדנית וקנטרנית. לגופם של דברים נטען כי המומחה אישר שהעבודות שבוצעו בדירת הנתבע היו מצוינות וכי הרטיבות ממשיכה בשל הליקויים ברכוש המשותף שלא תוקנו כנדרש על ידי הנציגות.
7. בדיון מיום 03.09.14 מאשר התובע במפורש - "זה הדיון שני שלנו אנחנו הינו כאן לפני שנה ושמונה חודשים. הרטיבות ממשיכה הנזילות ממשיכות. אנחנו לא הגשנו תביעה חדשה זה המשך של התביעה היות ומדובר בתיקון דו שלבי הנתבעים בחרו חלופה זולה מתוך התיקון הדו שלבי" (עמוד 1 שורות 12-14). גם מהמשך טיעוני התובע עולה במפורש כי המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע לישום הוראות פסק הדין וחוות דעת המומחה בהליך הקודם - "אם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 313/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הם פעלו כמו שהם פעלו אני מאמין שיש להם מפרט טכני מסודר וכל החלק הראשון אני אמין שיש להם מפרט טכני מסודר של מה שהתבצע שם אני חושב שזה צריך להיות חלק מכתב ההגנה אבל זה לא מופיע והדוח של אף טיפה מציג בפירוש. אני לא רוצה להיכנס למה הם עשו למעלה. אני לא טוען שהם לא עשו, אני טוען שהרטיבויות ממשיכות. אם הם עשו את העבודה שלהם כמו שצריך אז הם עשו" (עמוד 1 שורות 18-22).

8. לאור האמור הרי שצודק הנתבע כי מדובר בתובענה שהינה, למעשה, לשם בחינת טיב העבודות אשר בוצעו על ידי הנתבע בדירתו וקביעה באם עבודות אלו ממלאות אחר קביעות המומחה והוראות פסק הדין בהליך הקודם.

9. הפרוצדורה המתאימה לנקיטת הליך כאמור הינה בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט. אין הוראות הדין מקנות סמכות כלשהי לערכאה הדיונית, לאחר שניתן פסק דין ובפרט לאחר שהפך כבר לחלוט, לתקן את פסק הדין או לבחון את ביצועו על ידי מי מהצדדים, אלא בהתאם לפקודת הביזיון האמורה או במסגרת הליכי הוצאה לפועל על פי הדין.

10. דא עקא, בהתאם להלכה הפסוקה מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה שעילתה בפקודת הביזיון (ר' המ' (מחוזי י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וכן ע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חדוות (פורסם בנבו)).

11. במיוחד אמורים הדברים כאשר המומחה כבר זומן לעדות מטעם הצדדים בהליך אחר המתנהל בניהם בבית משפט לתביעות קטנות ושם העיד - "לגבי דירת הנתבע - הצעתי מתווים אחד עמוק יותר, אך הם ביצעו את המתווה היקר ונראה שזה תקין וטוב" (ר' פרוטוקול דיון מיום 27.06.14 בת"ק 22298-07-13 שצורף לכתב ההגנה). בכל הנוגע לעבודות אשר בוצעו על ידי הנציגות ברכוש המשותף מעיד המומחה - "כעת כשהגעתי ראיתי לגבי תיקון החלק הציבורי - בוצע תיקון מתחת לכל ביקורת, והתיקון לא הועיל ואף החמיר את המצב".

12. לאור טיעוני התובעים בכתב התביעה ובדיון בפני כמצוטט לעיל, הרי שצודק הנתבע כי בנסיבות דנן גם מתקיים מעשה בי-דין מסוג השתק עילה, אשר מצדיק כשלעצמו את סילוק התובענה על הסף.

13. בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין: "הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העוללות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין... הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 313/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה".

14. ההליך דנן חוזר, למעשה, על אותה עילת התביעה שנדונה לגופה והוכרעה בפסק דין סופי וחלוט בהליך הקודם. אין מדובר ברטיבות חדשה אלא, באופן מוצהר, בתובענה המהווה המשך להליך הקודם ובנוגע לאותה רטיבות ממש.

לא ניתן על פי כלל מעשה בי-דין האמור, לשוב ולנקוט בהליך כפי שהוגש כנגד הנתבע.

15. ושוב יובהר, המחלוקת בהליך דנן, כולה, הינה בנוגע לקיום הוראות פסק הדין בהליך הקודם על ידי הנתבע.

16. לפני סיום אעיר כי אין ממש בטענת התובעים לפיה על הנתבע החובה לנקוט בהליכים כנגד נציגות הבית. תמוהה מדוע התובעים מתעקשים לנהל הליכים חוזרים ונשנים כנגד הנתבע בלבד שעה שנקבע בפסק דין חלוט, על פי חוות דעת המומחה, כי מקור הרטיבות הינו גם מן הרכוש המשותף. במיוחד אמורים הדברים לאחר עדות המומחה כמצוטט לעיל ממנה עולה כי דווקא העבודות שבוצעו על ידי הנציגות לקויות ואף החמירו את מצב הרטיבות בדירת התובעים.

17. לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

18. ברי כי התובעים רשאים לנקוט בהליך על פי הפקודה האמורה, ככל שימצאו לנכון (לאור עדות המומחה המצוטטת לעיל), בפני הערכאה המוסמכת.

19. לאור העובדה כי, בסופו של יום, התובעים עודם סובלים מרטיבות בדירתם, כי הנתבעים לא היו מיוצגים בהליך זה, כי התובענה נסתיימה לאחר דיון מקדמי בלבד וכי עוד ידרש שיתוף פעולה של הצדדים להביא לסיום פרשת הרטיבות האמורה, לפני משורת הדין אינני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג אלול תשע"ד, 08 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב